

1502795-05.2021.8.26.0248

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Luan Kleber Neres Lima dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

* I) O CASO

A denúncia tem o seguinte teor:

Consta do incluso procedimento, que no dia 3 de novembro de 2021, por volta das 18h00, na Rua Antônio B. de Campos Penteado, 202, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, . - Centro

CEP: 13330-130 - Indaiatuba - SP

Telefone: (19)38759114 - E-mail: indaiatuba1cr@tjsp.jus.br

1502795-05.2021.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502795-05.2021.8.26.0248- CONTROLE 894/13

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Luan Kleber Neres Lima dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

* I) O CASO

A denúncia tem o seguinte teor:

Consta do incluso procedimento, que no dia 3 de novembro de 2021, por volta das 18h00, na Rua Antônio B. de Campos Penteado, 202, Jardim Morada do Sol, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, LUAN KLEBER NERES LIMA DOS SANTOS, qualificado a fls. 14, guardava 13 (treze) porções de maconha, com peso líquido total de 12,9g (doze gramas e nove decigramas), droga que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, com a finalidade de entrega a consumo de terceiros (laudo de constatação preliminar a fls. 11/13). Segundo apurado, o denunciado praticava tráfico de drogas no local dos fatos, e trazia consigo 13 porções de maconha. Guardas civis municipais realizavam patrulhamento de rotina pela região, que é conhecida pela intensa comercialização de entorpecentes, e, ao se depararem com o réu, que estava parado, com uma sacola na mão, decidiram realizar abordagem. Assim, encontraram, no interior da sacola, as drogas supramencionadas. LUAN KLEBER ainda trazia consigo a quantia de R\$ 5,00. Questionado, admitiu que estava vendendo drogas, pois estava passando por dificuldades financeiras. A quantidade de drogas apreendidas, sua forma de acondicionamento e as demais circunstâncias dos fatos não deixam dúvidas de que eram destinadas à prática do tráfico pelo denunciado. Diante do exposto posto, denuncio LUAN KLEBER NERES LIMA DOS SANTOS como incurso no art. 33, "caput" da Lei 11.343/06 e requeiro que r. E a. esta, seja instaurado o devido processo penal, nos termos dos art. 55 e seguintes da lei 11.343/06, citando o denunciado, o interrogando, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas e se prosseguindo no feito até posterior decisão condenatória.

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

O réu foi notificado e apresentou resposta escrita à acusação. A denúncia foi recebida. Audiência de instrução nos autos, com prova oral. O réu foi interrogado. Nas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A Defesa requereu a absolvição, alegando que não há provas para sua condenação, afirmando que se trata da hipótese do art. 28 da Lei de Tóxicos.

III) FUNDAMENTAÇÃO

No interrogatório, o réu Luan Kleber Neres Lima dos Santos disse que o entorpecente era destinado ao uso próprio. Afirmou que havia acabado de comprar a droga e estava indo para sua casa quando foi interceptado pelos guardas civis.

As testemunhas GC Alexsandro da Silva e GM Edinaldo José da Silva narraram que avistaram o réu com uma sacola na mão, em ponto de comércio de drogas ilícitas. Decidiram verificar e encontraram o entorpecente na sacola. Havia ainda dinheiro com o acusado.

Assim, é certo que havia com o acusado 13 porções de maconha. Tal quantidade não fundamenta a imputação de destinação ao comércio, sendo compatível com o uso próprio.

De fato, os guardas civis não viram nenhuma atitude compatível com a venda de entorpecentes, bem como não viram o réu em contato com nenhum usuário.

Diante dos fatos, havendo na posse do acusado quantia ínfima de dinheiro, bem como não havendo o relato de qualquer ato efetivo de comércio, o caso é de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Por envolver alteração na capitulação jurídica em face de circunstância elementar do tipo não descrita na denúncia - aqui identificada na destinação a uso próprio, conforme o tipo penal a que se acomoda a situação fática, a desclassificação do crime seria verdadeira mutatio libeli, só admissível mediante a iniciativa do órgão

acusador. Não havendo aditamento, impositiva a absolvição.

IV) DISPOSITIVO

Ante o exposto, ABSOLVO Luan Kleber Neres Lima dos Santos da acusação de incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Cumpra-se imediatamente o disposto no art. 50, §3º., da Lei de Tóxicos, constando-se a necessidade de preservar-se uma fração suficiente para eventual contraprova. Oficie-se. Publique-se e registre-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o Defensor. Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se. Indaiatuba, 14 de outubro de 2022

JOSÉ EDUARDO DA COSTA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA